

Кому: Symba
От кого: Accounting.Az LLC
Дата: 22 мая 2026 г.
Тема: Что относится к нефтегазовому сектору, а что нет

1. Зачем это важно

Отнесение компании к нефтегазовому или негосударственному (частному) сектору напрямую влияет на:

- ставки подоходного налога с зарплаты сотрудников
- ставки обязательного социального страхования

Критерии установлены Постановлением Кабинета Министров АР № 56 от 18 февраля 2019 г. (последнее изменение — март 2024 г.).

2. Нефтегазовый сектор

Категория А — безусловно нефтегазовый

Следующие компании относятся к нефтегазовому сектору **автоматически**, независимо от вида деятельности:

- SOCAR и все входящие в её структуру предприятия
- Подрядчики и операционные компании по соглашениям о разделе продукции (СРП / PSA)
- Подрядчики и операционные компании по соглашениям об основных трубопроводах
- Подрядчики и операционные компании по иным аналогичным соглашениям

Важно: вид деятельности значения не имеет. IT-компания, бухгалтерия или административный офис в структуре SOCAR — всё равно нефтегазовый сектор.

Категория Б — субподрядчики (действующие компании)

Компании, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги компаниям Категории А.

Условие: доходы от компаний Категории А составили **более 50%** от совокупного годового дохода в **предыдущем** календарном году.

Доля выручки от нефтяных клиентов (прошлый год)	Сектор в текущем году
Более 50%	Нефтегазовый
50% и менее	Не нефтегазовый

Категория В — субподрядчики (вновь созданные компании)

Для компаний, зарегистрированных в текущем году:

1. До начала работ с нефтяными клиентами — применяются льготные ставки.
2. Как только накопленная с начала года доля выручки от нефтяных клиентов **превышает 50%** — льгота утрачивается с 1-го числа следующего месяца и до конца года.
3. Со следующего года компания оценивается как действующий субподрядчик (Категория Б).

3. Негосударственный (частный) сектор

Это все юридические лица и физические лица — налогоплательщики, **кроме:**

- публичных юридических лиц, созданных от имени государства
- бюджетных организаций
- органов и учреждений, финансируемых из госбюджета
- юридических лиц, где государству прямо или косвенно принадлежит **51% и более** акций/долей

Простой критерий: если государство не владеет 51%+ компании — это частный сектор.

4. Итоговая таблица

Тип компании	Сектор	Условие
SOCAR и её дочерние предприятия	Нефтегазовый	Безусловно
Подрядчик/оператор по PSA или трубопроводу	Нефтегазовый	Безусловно
Субподрядчик действующий (обслуживает кат. А)	Нефтегазовый	>50% выручки от них в прошлом году
Субподрядчик новый (обслуживает кат. А)	Нефтегазовый	>50% с начала года → с след. месяца
Частная компания без связи с нефтянкой	Негосударственный	По умолчанию
Компания с 51%+ госучастия	Государственный	По умолчанию

5. Практические выводы

Смешанный бизнес. Если компания работает и с нефтяными, и с другими клиентами — ключевой вопрос: превышает ли доля выручки от нефтяных клиентов 50% по итогам прошлого года.

Новые компании. Первый год даёт временную льготу, но нужно ежемесячно отслеживать нарастающую долю выручки от нефтяных клиентов.

Структура SOCAR. Любая дочерняя компания SOCAR — нефтегазовый сектор, независимо от рода деятельности.

Государственное участие. Порог — 51% владения государством прямо или косвенно. Компания с 49% госучастия — это уже частный сектор.

Документ подготовлен Accounting.Az LLC в информационных целях на основании действующего законодательства АР по состоянию на 22 мая 2026 г. Не является налоговой или юридической консультацией.

С уважением,

Команда Accounting.Az